AI Trade

Karşılıklı Gizlilik Sözleşmesi

Check-up ve proje değerlendirmesi için · Sürüm 1.0 · Ekim 2026

1. Taraflar

AI Trade — Hakan Aydın (şahıs işletmesi), Cevizli Mah. Zühal Cad. A Ticari Blok Apt. No:46/50, Maltepe/İstanbul, hakan.aydin@aitradeai.net ("AI Trade")

Müşteri — Unvan: _____

Adres: _____

Vergi dairesi / no: _____ ("Müşteri")

AI Trade ve Müşteri birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılır.

2. Amaç

Taraflar, Müşteri'nin e-ticaret operasyonundaki para ve zaman kayıplarının incelenmesi ("Check-up") ve olası bir danışmanlık projesinin değerlendirilmesi ("Amaç") için birbirlerine bilgi açacaktır. Bu sözleşme, bu bilgilerin gizli tutulmasını düzenler; taraflara proje yapma yükümlülüğü getirmez.

3. Gizli bilgi

Bir Taraf'ın ("Açıklayan") Amaç kapsamında diğer Taraf'a ("Alan") yazılı, sözlü, elektronik ya da sistem erişimi yoluyla verdiği; gizli olduğu belirtilen veya niteliğinden gizli olduğu anlaşılan her bilgi "Gizli Bilgi"dir. Örnekler: satış, ciro, maliyet, marj, kampanya, reklam ve stok verileri; müşteri, tedarikçi ve fiyat bilgileri, sözleşme koşulları; panel, rapor ve sistem erişim bilgileri; AI Trade'in analiz yöntemleri, şablonları, hesap modelleri ve check-up değerlendirmesi.

4. İstisnalar

Aşağıdaki bilgiler Gizli Bilgi sayılmaz; bunu ispat yükü Alan'dadır:

1. Açıklama anında kamuya açık olan ya da sonradan Alan'ın kusuru olmadan kamuya açılan bilgiler;
2. Alan'ın Açıklayan'dan almadan önce gizlilik yükümlülüğü olmadan zaten bildiği bilgiler;
3. Alan'ın üçüncü kişilerden gizlilik yükümlülüğü olmadan hukuka uygun olarak edindiği bilgiler;
4. Alan'ın Gizli Bilgi'yi kullanmadan bağımsız olarak geliştirdiği bilgiler;
5. Kanun, mahkeme ya da yetkili makam kararı gereği açıklanması zorunlu olan bilgiler. Bu durumda Alan, hukuken mümkünse Açıklayan'ı önceden bilgilendirir ve yalnızca zorunlu kısmı açıklar.

5. Yükümlülükler

Alan Taraf:

1. Gizli Bilgi'yi yalnızca Amaç için kullanır;
2. Gizli Bilgi'yi yalnızca Amaç için bilmesi gereken çalışanlarına ve aynı gizlilik yükümlülüğüne tabi danışmanlarına açıklar ve onların bu sözleşmeye uymasından sorumludur;
3. Gizli Bilgi'yi kendi gizli bilgisini koruduğu özenle, en azından makul özenle korur;
4. Açıklayan'ın yazılı izni olmadan Gizli Bilgi'yi üçüncü kişilerle paylaşmaz, kopyalamaz ve yayımlamaz;
5. Yetkisiz erişim ya da açıklamayı öğrendiğinde Açıklayan'ı gecikmeden bilgilendirir.

AI Trade, Müşteri'nin yazılı izni olmadan Müşteri adını, logosunu ya da Müşteri'yi tanınabilir kılan sonuçları referans veya vaka olarak kullanmaz. Adı geçmeyen, tanınmayacak şekilde toplulaştırılmış öğrenimler bu kapsamda değildir.

6. Kişisel veriler

Müşteri, Amaç için gerekmedikçe kişisel veri (ör. son müşteri adı, telefonu, adresi) paylaşmaz; mümkün olduğunca anonim ya da toplulaştırılmış veri verir. Kişisel veri paylaşılması zorunlu olursa Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun ayrı bir veri işleme düzenlemesi yapar.

7. Süre, iade ve imha

- Sözleşme son imza tarihinde yürürlüğe girer. Gizlilik yükümlülüğü, Taraflar arasındaki görüşmelerin sona ermesinden sonra 2 (iki) yıl devam eder.
- Açıklayan'ın yazılı talebi üzerine ya da görüşmeler proje olmadan sona erdiğinde Alan, Gizli Bilgi'yi ve kopyalarını 30 gün içinde iade eder ya da imha eder ve bunu yazılı olarak bildirir. Yasal saklama yükümlülüğü ve otomatik yedekler istisnadır; bunlar da gizli tutulur.
- Taraflar bir proje sözleşmesi imzalarsa, o sözleşmede aksi yazılmadıkça bu sözleşme proje süresince de uygulanır.

8. Genel hükümler

- **Mülkiyet:** Gizli Bilgi Açıklayan'ın mülkiyetinde kalır; bu sözleşme Alan'a lisans ya da başka bir hak vermez.
- **Garanti yok:** Gizli Bilgi "olduğu gibi" verilir; Açıklayan doğruluğunu ya da eksiksizliğini taahhüt etmez.
- **Uygulanacak hukuk ve yetki:** Türk hukuku uygulanır. Uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- **Değişiklik:** Sözleşme yalnızca iki Taraf'ın yazılı mutabakatıyla değiştirilir. E-imza ve taranmış imzalı nüsha asıl hükmündedir.

9. İmzalar

AI Trade Hakan Aydın, Kurucu Tarih / İmza	Müşteri Ad soyad / unvan: Tarih / İmza / Kaşe

Müşteri imzalayıp hakan.aydin@aitradeai.net adresine gönderir; AI Trade karşı imzalı nüshayı aynı gün iade eder.